

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

3944/25/פ

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 15 בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹, בסעיף 15, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) המועצה לחינוך ממלכתי דתי היא הגוף המוסמך לקבוע מהו אורח החיים הדתי במוסדות החינוך הממלכתי דתי".

דברי הסבר

בסעיף 1 לחוק חינוך ממלכתי נקבע כי "חינוך ממלכתי דתי" (להלן – חמ"ד) פירושו – חינוך ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית.

פירוש זה שנקבע בשנת 1953 אין כוחו יפה כיום, שכן מחלוקות ששורשן בתפיסות באשר לאורח החיים הדתי שראוי שינהג במוסדות החינוך הממלכתי דתי הולכות ומתעצמות, ופוגעות במהלך התקין של מוסדות אלו.

על מנת לעגן את זכויות הפרט של תלמידי החמ"ד, להתחנך לפי השקפת עולמם, מוצע לקבוע בחוק את סמכות מועצת החמ"ד להכריע כיצד לנהוג כאשר תיווצר סתירה בין ערכים שונים ולקבוע מהו אורח חיים דתי במוסדות החינוך הממלכתי דתי.

המועצה לחינוך ממלכתי דתי, הינה הגוף הממלכתי הרשמי והמתאים לקבוע מהו אורח החיים האמור, ובכך למנוע שינוי אורח החיים במוסדות החינוך הממלכתי דתי.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אוהד טל (פ/3884/25).

הצעת החוק זהה לפ/3884/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)